

1500204-52.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2065076/2020 - DEL.POL.APARECIDA, 10441788 - DEL.POL.APARECIDA, 681/20/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2065076 - DEL.POL.POTIM, 681/20/201 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500204-52.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-52.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2065076/2020 - DEL.POL.APARECIDA, 10441788 - DEL.POL.APARECIDA, 681/20/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2065076 - DEL.POL.POTIM, 681/20/201 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAIANE APARECIDA MARINHO GALVAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra DAIANE APARECIDA MARINHO GALVÃO pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei nº11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 09 de março de 2020, por volta das 18h28, na Rua João dos Santos, nº142, Centro, Potim, a ré foi surpreendida por policiais que, através de denúncia anônima a abordaram, tendo sido apreendidos 68 pinos de cocaína (25,2g). No momento, a ré encontrava-se na companhia de Tainá Josilene Lima da Silva, cuja certidão de óbito encontra-se juntada às fls.136/137, a qual teria afirmado que tinha interesse em comprar "um pico" da ré. Além disso, foi encontrado, dentro da mochila da filha da ré, Nicolly Cristini Marinho Galvão, de apenas 10 anos, 01 pino de cocaína, 56 pedras de crack, um telefone celular, além da quantia de R\$17,00 em espécie. Interrogada, negou veementemente a prática delitiva, alegando que a droga

encontrada na mochila de sua filha, pertenceria ao seu cunhado, Lucas.

Recebida a denúncia. Apresentada Defesa Prévia.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento marcada para o dia 20/07/22.

Não houve Manifestação do Ministério público. Defesa Prévia (fls. 149/150), requer a absolvição sumária da ré.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime praticado restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência (fls. 13/17), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), Laudo IC/IML/IMESC (fls. 51/52), Laudo IC - Objeto (fls. 160/161).

Em depoimento os policiais afirma que receberam denúncias de tráfico no local.

Avistaram Daiane entregando objeto para Tainá. Daiane dispensou enpendorf de cocaína que seria entregue a Tainá, virou e dispensou sacola com mais drogas semelhantes (cocaína). Tainá informou que estava no local para comprar drogas com Daiane. Havia menor no local, filha de Daiane, que tinha bolsa com entorpecentes (carck). A criança informou que seu tio tinha arrumado a bolsa, mas ela estava apenas com a mãe.

Em interrogatório a acusada afirma que foi buscar sua filha e encontrou Tainá.

Estava conversando com Tainá. Ela disse sujou e não entendeu. Viu objeto no chão. O policial ficou com a Tainá. O policial revistou a bolsa de sua filha no local e disse que tinha droga dentro de uma meia. A bolsa de sua filha era da escola, não tinha droga. Não dispensou droga no chão. Estava com sua filha e estava grávida de 3 meses. Não sabe porque os policiais imputaram o tráfico. Pediu para sua filha ficar perto, não teria feito se tivesse droga na bolsa. Tainá morreu de overdose. A autoria restou comprovada pelo depoimento dos policiais que flagraram a acusada dispensando entorpecente e localizaram drogas em bolsa da menor, filha da acusada, que estava com ela.

A versão da acusada não merece ser acolhida porque os policiais apresentaram depoimento coesos e não teriam motivos para incriminar a acusada falsamente.

A quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão revelam que a droga era destinada ao tráfico.

Tainá informou aos policiais que comprava droga com a acusada.

Desta forma, podemos concluir que a ré possuía a droga com a finalidade de vendê-la a terceiros.

O crime envolvia menor, pois a acusada armazenava droga na bolsa de sua filha menor.

Passo a fixação da pena.

Artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

A substância entorpecente traficada é cocaína, droga de grande potencial lesivo, mas a quantidade apreendida foi pequena, embora suficiente para evidenciar o tráfico.

Desta forma, não deve ser aumentada a pena base com fundamento no artigo 42 da Lei 11343/2006.

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase de fixação da pena:

A ré é primária e tem bons antecedentes, assim, é cabível a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

As substâncias traficadas são cocaína e crack, droga de alta potencialidade lesiva, o que evidencia uma despreocupação da ré com a saúde do usuário, justificando redução da pena em 1/2, resultando na pena de 2 ano e 6 meses e 250 dias-multa.

Existe a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11343/2006, que prevê aumento de 1/6 a 2/3.

Considerando que foi envolvido na prática criminosa apenas um adolescente e inexistindo elementos indicando maior reprovabilidade da conduta, fixo o aumento em 1/6.

Assim, fixo a pena definitiva em 2 ano 11 meses de reclusão e 291 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, considerando a natureza da droga apreendida e circunstâncias do crime que envolve menor, na forma do artigo 33, §3º, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado, envolvendo menor e com tráfico de crack.

A condição econômica da ré não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

A acusada poderá recorrer em liberdade.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a acusada pela pratica do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 2 (dois) ano, 11 (onze) meses de reclusão e 291 dias-multa, com regime de cumprimento de pena inicialmente semiaberto, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA